

[별표]

방문판매법 등 위반행위 가운데 가벌성이 현저하게 약하다고 판단되는 경우의 예시

번호	행위 유형	근거조항	가벌성이 현저하게 약하다고 판단되는 경우의 예시
1	청약 철회시 환급거부	방문판매 등에 관한 법률 제18조제2항, 제60조제1항제3호	가. 환급기간 도과 후 환급금과 지연 배상금을 모두 지급한 경우 나. 환급거부로 인하여 다수의 피해자가 발생하지 아니한 경우
2	방문판매업 등 미신고	방문판매 등에 관한 법률 제5조제1항, 제62조제1호	신고의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 신고가 이루어지고 이로 인 한 소비자피해가 없는 경우
3	계속거래 계약해지 ·해제시 처리지연	방문판매 등에 관한 법률 제34조제1항제4호, 제63조제4호	가. 환급기간 도과 후 환급금과 지연 배상금을 모두 지급한 경우 나. 처리지연·거부로 인하여 다수의 피해자가 발생하지 아니한 경우
4	통신판매업 미신고	전자상거래소비자보호법 제12조제1항, 제42조제1호	신고의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 신고가 이루어지고 이로 인 한 소비자피해가 없는 경우
5	할부거래 계약 해제시 환급거부	할부거래에 관한 법률 제34조제11호, 제51조제2호	가. 환급기간 도과 후 환급금과 지연 배상금을 모두 지급한 경우 나. 환급거부로 인하여 다수의 피해자가 발생하지 아니한 경우